

別紙 事実経過説明書

- 1 原告は、本件債務について、令和8年4月10日付内容証明郵便により消滅時効を援用した。
- 2 原告は、同時期、他社に対しても同種の時効援用通知を行っており、一部事業者においては信用情報機関への登録内容に変化が確認された。
- 3 一方、被告は、時効援用通知の受領後も、具体的な債権根拠や抗弁を示さず、「確認させていただきたい事項がある」として電話連絡を求める定型書面を送付した。
- 4 原告は、一度目の書面については、処理過程上の行き違い又は過渡的対応の可能性も考慮し、直ちに訴訟提起を行わなかった。
- 5 しかし、二度目の書面も前回と同一内容であり、具体的な確認事項、時効援用に対する抗弁、債権根拠等は一切記載されていなかった。
- 6 このため原告は、被告による同種書面の反復が今後も継続するおそれがあると判断し、法律関係を明確化するため、本件訴訟を提起するに至った。
- 7 なお、本件債務の発生背景については、第三者による支配・指示の下で発生した疑いがあり、原告はこれに関連して所管行政機関へ情報提供を行っている。

原告が本件訴訟において確認を求める趣旨は、単に消滅時効の完成により現時点で支払義務がないことにとどまらない。

原告は、本件取引の成立経緯自体に、第三者支配、反社会的勢力関与、公序良俗違反その他重大な瑕疵が存在する疑いがあると認識しており、当該取引を通常の有効な債権債務関係として扱い続けること自体に疑義があると考えている。

したがって、本件訴訟は、被告が原告に対して主張し得る本件債務の不存在を確認するとともに、当該債務を前提とする信用情報登録その他の取扱いが、法的根拠を有するものかを明確化するために提起するものである。